

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4413/2542

นางสาว จุติพร พลวิเศษ  
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่งเรือง  
ทรัสต์ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 575

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
พ.ศ.2522 มาตรา 20

สัญญาที่จำเลยที่ 1 จ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาเงินทุนมีข้อตกลงพิเศษว่า โจทก์ต้องระดมเงินฝากให้แก่จำเลยที่ 1 ไม่ต่ำกว่าปีละ 4,000 ล้านบาท จึงจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.06 ของยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยแต่ละวัน หากไม่สามารถระดมเงินฝากได้ถึง 2,500 ล้านบาท ในระยะหนึ่งปี จำเลยที่ 1 สามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาใหม่ได้ ทำให้เห็นว่าโจทก์จะได้ค่าตอบแทนพิเศษจำนวนเท่าใดหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าโจทก์จะระดมเงินฝากได้มากน้อยเพียงใดถ้าไม่สามารถระดมเงินฝากได้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษหรือถ้าระดมเงินฝากได้น้อยโจทก์ก็จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษลดลงตามส่วน จึงไม่แน่นอนว่าโจทก์จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษหรือไม่และจำนวนเท่าใด ทั้งในกรณีที่โจทก์ระดมเงินฝากได้มากเกิน 4,000 ล้านบาทในระยะหนึ่งปี สัญญาจ้างก็มีได้กำหนดให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทนพิเศษแก่โจทก์ดังนั้น เมื่อค่าตอบแทนพิเศษเป็นเงินที่จะได้รับต่างหากจากเงินเดือนจึงไม่เป็นเงินรางวัล เงินบำเหน็จ เงินเพิ่มอย่างอื่น บรรดาที่พึงจ่ายตามปกติและไม่เป็นเงินเดือน เพราะเป็นจำนวนไม่แน่นอน การที่จำเลยที่ 1 ตกลงจ่ายค่า

ตอบแทนพิเศษเป็นตัวยุติการใช้เงินให้โจทก์เนื่องจากการกระทำหรือการประกอบธุรกิจรับฝากเงินจึงเป็นการตกลงที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแย้งตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์พ.ศ. 2522 มาตรา 20(9) อันเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ดักล่าวแย่งกันระดมเงินฝากโดยให้เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดความปั่นป่วนในระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดความเสียหายแก่สถาบันการเงินและประชาชนผู้ฝากเงินจึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้อตกลงให้ค่าตอบแทนพิเศษตามสัญญาจ้างดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ไม่มีผลบังคับให้จำเลยที่ 1 ต้องปฏิบัติตามจำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้โจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองตกลงจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาเงินทุน 2 มีหน้าที่ระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไปให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ 38,000 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท และจำเลยที่ 1 ยังตกลงกับโจทก์และลูกจ้างอื่นอีก 4 คน ว่าต้องหาเงินฝากให้ได้รวมกันไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ต้องระดมเงินฝากได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และในช่วงระยะเวลาที่เหลือถึงวันที่ 31 มกราคม 2540 จะต้องระดมเงินฝากให้ได้อีกไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท แล้วโจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนพิเศษโดยคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยแต่ละวันในอัตราร้อยละ 0.06 และจะจ่ายให้ปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 จำเลยที่ 1 จ่ายค่าจ้างในส่วนค่า

ตอบแทนพิเศษในส่วนของโจทก์เป็นเงินหลังหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว จำนวน 314,017.16 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้คิดคำนวณจากยอดเงินที่โจทก์นำประชาชนมาฝากถึงเดือนธันวาคม 2539 โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างในส่วนค่าตอบแทนพิเศษอีกจำนวน 42,768.50 บาท แต่จำเลยที่ 1 ขอผิดผ่อนไปก่อน โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 จึงลาออก โจทก์ติดต่อทวงถามจำเลยที่ 2 ถึงค่าจ้างตอบแทนพิเศษที่จำเลยที่ 1 ค้างจ่ายกับส่วนที่โจทก์หาเงินฝากถึงวันที่โจทก์ลาออก จำเลยที่ 2 ปฏิเสธการจ่ายเงิน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 266,434.77 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 ในตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาเงินทุน 2 มีหน้าที่ระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไปได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 38,000 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยแต่ละวันในอัตราร้อยละ 0.06 แต่หลังจากทำสัญญาจ้างจำเลยที่ 1 ได้สอบถามธนาคารแห่งประเทศไทยและได้รับแจ้งว่า สัญญาจ้างขัดต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 20(9) ซึ่งห้ามมิให้บริษัทเงินทุนจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นแก่กรรมการพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเงินทุนเป็นค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนสำหรับหรือเนื่องจากการกระทำหรือประกอบธุรกิจใด ๆ ของบริษัทเงินทุน ทั้งนี้ นอกจากบำเหน็จ เงินเดือน รางวัลและเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ จำเลยที่ 1 จึงแจ้งให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ 1 ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนพิเศษได้ จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปไม่ได้มีตำแหน่งเป็นนายจ้างโจทก์รวมทั้งการพิจารณารับโจทก์เข้าปฏิบัติงานการจ่ายเงินเดือนหรือขึ้นเงินเดือนโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้รวบรวมรายละเอียดเพื่อ

เสนอต่อจำเลยที่ 1 พิจารณาสั่งการ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะ  
นายจ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ข้อตกลงให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่า  
ตอบแทนพิเศษขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นโมฆะ  
โจทก์ไม่อาจจะยกเอาข้อตกลงที่เป็นโมฆะขึ้นเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงินดังกล่าว  
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150, 172 และกรณีไม่จำเป็นต้อง  
วินิจฉัยในประเด็นข้ออื่น พิพากษายกฟ้อง

### โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ข้อตกลงให้จำเลยที่ 1  
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข จ.3 ไม่เป็นโมฆะ นั้น เห็นว่า  
สัญญาจ้างเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 1 และ ข้อ 2.3 จำเลยที่ 1 ตกลงจ้างโจทก์ทำงาน  
เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาเงินทุน 2 ค่าจ้างเดือนละ 38,000 บาท และ  
ข้อ 1 กับข้อ 3 คู่สัญญาตกลงให้โจทก์กับพวกซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 พร้อมกับ  
โจทก์ร่วมกันระดมเงินฝากให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 4,000  
ล้านบาท จำเลยที่ 1 จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้โจทก์กับพวกรวม 4 คน ในอัตรา  
ร้อยละ 0.06 ของยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยแต่ละวันโดยจ่ายปีละหนึ่งครั้ง และตาม  
สัญญาจ้างข้อ 3.4 วรรคสอง กำหนดไว้อีกว่าในกรณีที่โจทก์กับพวกไม่สามารถระดม  
เงินฝากได้ถึง 2,500 ล้านบาท ในระยะหนึ่งปี จำเลยที่ 1 สามารถใช้สิทธิ  
เปลี่ยนแปลงสัญญากันใหม่ได้ ซึ่งตามข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวโจทก์จะได้ค่า  
ตอบแทนพิเศษหรือไม่ จำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับว่าโจทก์จะระดมเงินฝากได้หรือไม่  
และจำนวนมากน้อยเพียงใด ถ้าโจทก์ไม่สามารถระดมเงินฝากได้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้  
รับค่าตอบแทนพิเศษ หรือถ้าระดมเงินฝากได้น้อยโจทก์ก็จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

ลดลงตามส่วน จึงไม่แน่นอนว่าโจทก์จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษหรือไม่ และจำนวนเท่าใด ทั้งในกรณีที่โจทก์กับพวกร่วมกันระดมเงินฝากได้มากเกิน 4,000 ล้านบาท ในระยะหนึ่งปี ตามสัญญาจ้างก็มิได้กำหนดให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทนพิเศษแก่โจทก์ เพื่อเป็นการจูงใจให้โจทก์ขยันระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นทั้งโจทก์เบิกความรับว่าโจทก์จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษนี้ปีละครั้งต่างหากจากเงินเดือนและเงินจำนวนนี้พนักงานอื่นไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวจึงไม่เป็นเงินรางวัลเงินบำเหน็จ เงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ และไม่เป็นเงินเดือนเพราะเป็นจำนวนไม่แน่นอน และเงินเดือนที่โจทก์จะได้รับนั้น โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ตกลงกำหนดจำนวนไว้เดือนละ 38,000 บาท เป็นจำนวนที่แน่นอนแล้ว แต่ค่าตอบแทนพิเศษที่จำเลยที่ 1 ตกลงจ่ายให้โจทก์สำหรับหรือเนื่องจากการกระทำหรือการประกอบธุรกิจรับฝากเงิน โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นการตกลงที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแย้งตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 20(9) อันเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแย่งกันระดมเงินฝากโดยให้เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดความปั่นป่วนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เกิดความเสียหายแก่สถาบันการเงินและประชาชนผู้ฝากเงิน จึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้อตกลงให้ค่าตอบแทนพิเศษตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข 3 ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และไม่มีผลบังคับให้จำเลยที่ 1 ต้องปฏิบัติตาม จำเลยที่ 1 จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามที่ตกลงในสัญญาจ้างให้โจทก์ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ค่าตอบแทนพิเศษที่จำเลยที่ 1 ตกลงจะจ่ายให้โจทก์เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างและจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่า เมื่อค่าตอบแทนพิเศษไม่เป็นเงินส่วนที่เป็นเงินเดือนเงินบำเหน็จ เงินรางวัล และเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติดังวินิจฉัยมา

แล้ว แม้จะฟังว่าคำตอบแทนพิเศษเป็นเงินค่าจ้างตั้งโจทก์อุทธรณ์ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ แก่โจทก์ที่จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 จ่ายคำตอบแทนพิเศษตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง เพราะต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 1 จ่ายโดยกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ ประชาชนอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ วินิจฉัยและเมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 จะ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่เช่นเดียวกันที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง ขอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-พรชัย สมรรถเวช-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4413/2542 ที่เขียนหมายเหตุนี้วินิจฉัยเรื่องสัญญาจ้าง แรงงาน วัตถุประสงค์ของสัญญา การจ่ายค่าจ้างคำตอบแทน 1. สัญญาจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 นั้นมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) สัญญา บุคคลสองฝ่ายคือนายจ้างกับลูกจ้างตกลงกัน 2) นายจ้างตกลงให้ลูกจ้างทำงานและ จ่ายค่าจ้าง (สินจ้าง) ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้าง 3) ลูกจ้างตกลงทำงาน ให้แก่นายจ้างและรับค่าจ้าง (สินจ้าง) 2. ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน 1)

สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ กล่าวคือ ตกลงเป็นหนังสือหรือวาจา หรือโดยปริยายก็ได้ 2) สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน คือ ทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างต่างมีหนี้ที่จะต้องชำระให้แก่กันและกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 หากฝ่ายใดไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะไมยอมชำระหนี้ของตน ตอบแทนก็ได้ นายจ้างมีหนี้ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้ หรือที่เรียกว่า NOWORKNOPAY ไม่ทำงานก็ไม่ได้เงิน ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าจ้างเมื่อไม่ได้ทำงานเฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเท่านั้น ซึ่งก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีผลใช้บังคับมีอยู่ 2 กรณี คือ 2.1) ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าจ้างในวันลา เช่น ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าจ้างในวันลาป่วยตลอดเวลาที่ป่วย แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 12,33) ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหารตลอดเวลาที่ทางราชการเรียกแต่ไม่เกินปีละ 60 วัน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 33 ทวิ) ลูกจ้างหญิงมีสิทธิได้ค่าจ้างในวันลาคลอดบุตรตลอดเวลาที่ลา แต่ไม่เกินครรภ์ละ 45 วัน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 18) 2.2) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุดต่อไปนี้ (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 32) (1) วันหยุดประจำสัปดาห์ นอกจากลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างรายวันรายชั่วโมง และตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย (2) วันหยุดตามประเพณี (3) วันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าตอบแทนในการทำงานนั้น นอกจากค่าจ้างแล้ว อาจตกลงให้ค่าตอบแทนอื่นได้อีก โดยนายจ้างกับลูกจ้างต้องตกลงกันว่าจะให้อะไรแก่กันบ้าง เรียกว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น เงินโบนัส เบี้ยขยัน ค่าเปอร์เซ็นต์การขาย(คอมมิชชั่น) เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยกันดารเบี้ยยังชีพต่างจังหวัด สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ที่พัก เครื่องแบบ รถรับส่ง อาหารรับประทานฟรี การรักษาพยาบาล เป็นต้น สำหรับคดีนี้ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างได้ตกลงให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างในอัตราร้อยละ

0.06 ของยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยที่โจทก์ระดมเงินฝากได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท ส่วนหน้าที่ลูกจ้างต้องชำระแก่นายจ้าง ก็คือ การทำงานให้นายจ้างตามที่นายจ้างมอบหมาย ตามวันเวลาและสถานที่ซึ่งนายจ้างกำหนด 3) สัญญาจ้างแรงงานมีลักษณะเฉพาะตัวสำหรับลูกจ้าง กล่าวคือ ลูกจ้างต้องทำงานด้วยตนเอง จะให้คนอื่นทำงานแทนได้เมื่อนายจ้างยินยอม มิฉะนั้นนายจ้างเลิกสัญญาจ้างได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 วรรคสอง และวรรคสาม) 4) สัญญาจ้างแรงงานอยู่ในบังคับของหลักทั่วไปของนิติกรรมสัญญา กล่าวคือ ต้องมีวัตถุประสงค์ไม่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน มิฉะนั้น จะตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ซึ่งคดีนี้การที่จำเลยที่ 1 ตกลงจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้โจทก์เนื่องจากการกระทำหรือการประกอบธุรกิจรับฝากเงินเป็นการตกลงที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแจ้งตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เฉพาะข้อตกลงที่ให้ค่าตอบแทนพิเศษนั้นตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ไม่มีผลบังคับ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่โจทก์ ส่วนตัวสัญญาจ้างแรงงานนั้น เป็นการตกลงจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาเงินทุน แล้วจ่ายค่าจ้างเดือนละ 38,000 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท นั้นเป็นการทำงานตามหน้าที่ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่ตกเป็นโมฆะจำเลยที่ 1 จึงต้องจ่ายค่าจ้างและค่าครองชีพให้แก่โจทก์ รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์